

Flüchtling ist nicht gleich Flüchtling

Frankfurter Rundschau

Mittwoch 19. Juni 2024

Copyright 2024 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 5

Length: 355 words

Highlight: Der Europäische Gerichtshof entscheidet zugunsten einer Syrerin in Leipzig

Body

Deutschland muss Schutzsuchende nicht automatisch als Flüchtlinge anerkennen, wenn sie bereits in einem anderen EU-Land als solche anerkannt worden sind. Das sei möglich – aber nicht verpflichtend, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Dienstag. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte dem Gerichtshof die Frage vorgelegt.

In Leipzig muss über die Klage einer Syrerin entschieden werden. Die Frau wurde in Griechenland als Flüchtling anerkannt. Später dann beantragte sie in Deutschland Schutz. Ein deutsches Gericht entschied, dass sie angesichts der dort herrschenden Lebensverhältnisse für Flüchtlinge nicht nach Griechenland zurückkehren könne. Ihr drohe die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung.

„Subsidiär“ reicht nicht

Als Flüchtling wurde die Frau in Deutschland allerdings nicht anerkannt. Ihr wurde anstatt dessen subsidiärer Schutz gewährt. Dieser ist weniger umfangreich; beispielsweise wird die Aufenthaltserlaubnis für einen kürzeren Zeitraum erteilt. Die Frau klagte vor deutschen Gerichten, um zu erreichen, doch noch hierzulande als Flüchtling anerkannt zu werden. Das Bundesverwaltungsgericht zeigte sich überfragt und wollte vom EuGH wissen, welche Verpflichtungen Deutschland in einem solchen Fall hat.

Der Gerichtshof in Luxemburg erklärte nun, dass EU-Länder nicht dazu verpflichtet seien, die in einem anderen EU-Land zuerkannte Flüchtlingseigenschaft zu übernehmen. Sie dürften das zwar tun. Deutschland habe sich aber dagegen entschieden. Die zuständige Behörde müsse einen Fall wie den der Syrerin also von Grund auf neu prüfen und dann nach geltendem Recht entscheiden.

Das Novum in diesem Fall: In solchen Fällen müsse sie sich mit der zuständigen Behörde des anderen EU-Landes – in diesem Fall also die deutsche mit der griechischen – austauschen. Deren ursprüngliche Entscheidung müsse bei der Prüfung des Antrags dann auch berücksichtigt werden. Im konkreten Fall entscheidet nun das Bundesverwaltungsgericht. Es ist dabei durch die bestehenden europäischen Verträge an die Rechtsauffassung des Europäischen Gerichtshofes gebunden. afp

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRN

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (99%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (93%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (93%); GERICHTSHÖFE (91%); EUROPÄISCHE UNION (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); OBERSTES GERICHT (89%); RECHTSKLAGEN (78%)

Geographic: LEIPZIG, DEUTSCHLAND (89%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (89%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (90%); GRIECHENLAND (89%); LUXEMBURG (89%)

Load-Date: June 18, 2024